COMARCA DE CABO FRIO
1° VARA CÍVEL

PROCESSO nº 0811159-29.2024.8.19.0011

AUTOR: M. R. M. M.

RÉU: BRADESCO SAUDE S A

SENTENÇA

Index 219469909 - Trata-se de embargos de declaração nos quais sustenta o autor erro material na sentença embargada, a qual arbitrou danos morais com incidência de juros moratórios a contar da data da condenação. Sustenta que deve ser aplicado o disposto no art. 405, do Código Civil.

Manifestação da parte ré em index 221925218.

É o breve relatório.

Assiste razão ao embargante. Isso porque a relação estabelecida entre as partes é contratual. Aplica-se, portanto, o disposto no art. 405, do Código Civil. Ante o exposto, recebo os embargos, eis que tempestivos, e dou-lhes provimento para retificar, parcialmente, o dispositivo da sentença embargada, o qual passa a constar da seguinte forma:

"Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, a fim de: a) confirmar a tutela de urgência deferida, para condenar a ré a custear o tratamento pretendido pela demandante integralmente; b) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescido de correção monetária a contar da data do arbitramento e juros legais ao mês, a partir da citação."

Mantidos os demais termos. Intimem-se.

Cabo Frio, 18 de dezembro de 2025

JULIANA GONÇALVES FIGUEIRA

Juiz de Direito

Rua Ministro Gama Filho, S/N, Braga, CABO FRIO - RJ - CEP: 28908-090

Assinado eletronicamente por: JULIANA GONCALVES FIGUEIRA
18/12/2025 17:14:35
https://tjrj.pje.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento:

25121817143576400000239944078

IMPRIMIR GERAR PDF